

Nr. 215 Kommissarische Besprechung im Auswärtigen Amt vom 7. Oktober 1938, 11 Uhr

R 3001/22811, Bl. 62–64 Niederschrift des AA, Umdruck

Anwesend: VLR Albrecht (Vorsitz), LR Lohmann (AA); MR Zindel, RR Werner (RFSSChDP); MR Bänfer, ORR Bersch (RFM); MR v. Mahs, RBkR Dejon (GBW); MR Kriege, Krieger (RJuM); weitere Vertreter des RFSSChDP, RMVP, OKW und RWiM (unleserlich).

Beginn: 11:00

[ZUSTÄNDIGKEITEN FÜR MASSNAHMEN GEGEN FEINDVERMÖGEN IM KRIEGSFALLE]

Geheime Reichssache ¹

VLR Dr. Albrecht schilderte die Maßnahmen, die im Kriege 1914/1918 von Deutschland und von den Feindstaaten hinsichtlich des feindlichen Eigentums getroffen worden sind, und stellte die Frage zur Diskussion, ob als Mob.Maßnahme für den Fall eines Krieges eine Verwaltung des feindlichen Eigentums wie im letzten Kriege in Aussicht genommen werden solle, sowie welches Ressort die Vorbereitungen treffen solle².

MR Bänfer schilderte die Erfahrungen bei der Behandlung feindlichen Eigentums, empfahl, daß auch zukünftig eine gewisse Zurückhaltung bei dem Vorgehen gegen feindliches Eigentum beobachtet würde, und meinte, das Reichsjustizministerium müsse die ersten Maßnahmen vorbereiten, in Anlehnung an das Rechtsinstitut der Pflegschaft.

Nachdem mehrere Anwesende das Wort ergriffen hatten, äußerte MR Kriege, das Reichsjustizministerium sei in der Lage, die notwendigen Maßnahmen als Vergeltungsmaßnahmen anzuordnen. Er denke sich das in der Art eines Ausbaus der Abwesenheitspflegschaft, doch müsse das Verfahren von anderen Stehen angekurbelt werden. Die Verwaltungsstellen müßten Antrag stellen, die Justizbehörden hätten dann die Oberleitung wie bei der Zwangsverwaltung. Das Reichsjustizministerium sei bereit, die nötigen Vorarbeiten in Angriff zu nehmen.

Nach längerer Erörterung wurde Einigkeit darüber erzielt, daß die Frage der deutschen Zahlungsverpflichtungen an das feindliche Ausland federführend im Anschluß an die Devisengesetze beim Reichswirtschaftsministerium bearbeitet werden sollen [sic]³. Bezüglich des übrigen feindlichen Vermögens wird das Reichsjustizministerium die erforderlichen Vorbereitungsarbeiten federführend in Angriff nehmen⁴.

¹ Die Klassifizierung als gRs. wurde, auch für die weiteren Schriftstücke dieses Betreffs, am 18. 10. 1939 aufgehoben.

² Die ausstehende Klärung der Ressortzuständigkeiten für vorbereitende Maßnahmen gegen das in Dtl. befindliche feindl. Vermögen im Kriegsfall hatte das AA zuerst mit Schreiben an RWiM, RJuM und OKW vom 25. 8. 1938, gRs., angemahnt. Auf Empfehlung des RJuM waren daraufhin am 21. 9. vom AA folg. Ressorts zu dieser kommissar. Besprechung eingeladen worden: OKW, RIM, RMVP, RFM, RJuM, RWiM und RAM. R 3001/22811, Bl. 53, 55, 60.

³ Hierzu teilte der RWiM den RV-Referenten der beteiligten Ressorts mit Schreiben vom 25. 11. 1938, gRs., mit: „Für die Behandlung von Forderungen des feindlichen Auslandes gegen Inländer brauchen für den Mob-Fall in gesetzgeberischer Hinsicht besondere Vorbereitungen nicht getroffen zu werden, da auf Grund der §§ 9 und 11 des Gesetzes über die Devisenbewirtschaftung vom 4. Februar 1935 (RGBl. I S. 106) Forderungen des Auslandes nur mit Genehmigung der Devisenbehörden erfüllt werden dürfen. Im Rahmen dieser Regelung, die auch in einem Krieg aufrechterhalten bleibt, ist es jederzeit möglich, Zahlungen an das feindliche Ausland ganz zu unterbinden. Es bedarf dazu lediglich eines Erlasses an die Devisenbehörden, der von mir bereits vorbereitet ist.“ R 3001/22811, Bl. 65.

⁴ Zum Fortgang: Am 28. 4. 1939 übersandte der RJuM dem AA Erstentw. einer „VO über die Behandlung feindl. Vermögens im Kriegsfall“. Sie wurde in einer Neuvorlage vom 13. 5. als „VO über die Abwesenheitspflegschaft“ noch umgearbeitet und in

Berlin, den 13. Oktober 1938.
Lohmann

dieser Fassung am 31. 5. den Ressorts zugeleitet, von ihnen in einer Besprechung im AA am 12. 6. ohne weitere Änderungen gebilligt und am 10. 7. dem GBV ausfertigungsreif vorgelegt: Verkündung nach Kriegsbeginn als *VO über die Abwesenheitspflege* vom 11. 10. 1939 (RGBl. I S. 2026), mit DVO vom 18. 10. 1939 (RGBl. I S. 2056). Weiteres s. Folgeband, Dokk. vom 5. 10., 7. 11. und 1. 12. 1939.

Zitierhinweis

Nr. 215 Kommissarische Besprechung im Auswärtigen Amt vom 7. Oktober 1938, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d215>